

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2092/2532

นางสุมาลี สมประเสริฐ

โจทก์

นายธนากร พรพิทักษ์ชัยกุล

จำเลย

นางสุมาลี สมประเสริฐ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไปจึงขอถอนฟ้อง
โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงท้ายคำร้อง ว่าไม่คัดค้าน(อันดับ 175)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 3 กระทั่งให้จำคุก กระทั่งละ 6 เดือน
รวม 1 ปี 6 เดือน รอการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลย นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 169)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 172)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ผู้ลงชื่อในคำร้องมีอำนาจถอนฟ้องได้
(อันดับ 175,12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความใน
เวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้องจำเลยไม่
ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีความผิดต่อส่วนตัวโจทก์จะถอนฟ้องหรือยอมความใน
เวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ถอนฟ้องจำเลยไม่
ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดี

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ